



الفصل السادس: الاعتمادات المستندية Documentary Credit

رقم الصفحة	العنوان
4	1. الطرائق الأخرى المستخدمة في تمويل عمليات التجارة الدولية ومشكلاتها
5	2. تعريف الاعتماد المستندي
6	3. أطراف الاعتماد المستندي
7	4. أهمية الاعتماد المستندي
8	5. خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرف واحد
9	6. خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرفين
12	7. أنواع الاعتمادات المستندية
16	8. المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي
17	9. إجراءات فتح الاعتماد المستندي
19	10. العملات التي تتضمنها الاعتمادات المستندية
20	11. وظائف قسم الاعتمادات المستندية في المصارف
21	12. أسئلة الفصل السادس

ملخص الفصل:

يتناول هذا الفصل موضوع الاعتمادات المستندية كخدمة مصرفية ساهمت بشكل ملموس في تطوير التجارة الدولية وإعطائها مزيداً من الثقة بالنسبة للجهات المتعلقة بها كافة. يبدأ هذا الفصل بتعريف مفهوم الاعتمادات المستندية بعد استعراض الطرائق التقليدية لتمويل التجارة الدولية، وتبيان أهميته في تطوير التجارة الدولية. ثم بعد ذلك تأتي ضرورة توضيح الخطوات اللازمة لفتح اعتماد مستندي سواء من خلال مصرف واحد أو من خلال مصرفين، وتوضيح المستندات والإجراءات اللازمة لذلك، وكذلك أنواع الاعتمادات المصرفية تبعاً لمعايير متعددة ومختلفة، لينتهي الفصل باستعراض الوظائف المختلفة لقسم الاعتمادات المستندية في المصرف.

المخرجات والأهداف التعليمية:

1. إدراك طرائق تمويل التجارة الدولية
2. فهم الاعتماد المستندي كأفضل طرائق تمويل التجارة الدولية
3. التمييز بين الأنواع المختلفة للاعتمادات المستندية
4. فهم خطوات تنفيذ الاعتمادات المستندية
5. اتقان الإجراءات اللازمة لفتح الاعتماد المستندي
6. استيعاب العملات المختلفة المتعلقة بالاعتماد المستندي

مخطط الفصل:

1. الطرائق الأخرى المستخدمة في تمويل عمليات التجارة الدولية ومشكلاتها.
2. تعريف الاعتماد المستندي.
3. أطراف الاعتماد المستندي.
4. أهمية الاعتماد المستندي.
5. خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرف واحد.
6. خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرفين.
7. أنواع الاعتمادات المستندية.
8. المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي.
9. إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
10. العملات التي تتضمنها الاعتمادات المستندية.
11. وظائف قسم الاعتمادات المستندية في المصارف.

مقدمة

تعد الاعتمادات المستندية إحدى الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف التجارية لعملائها، إذ أنها تسمح بتمويل عمليات التجارة الدولية (استيراد - تصدير) بشكل آمن بالنسبة للأطراف المشتركة في أية عملية استيراد أو تصدير. وبالتالي فإن الاعتمادات المستندية تشكل إحدى الوسائل التي تتبعها المصارف التجارية لتمويل التجارة الدولية، حيث تشكل هذه الاعتمادات التزامات عرضية على المصرف تظهر في حساباته النظامية.

ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن هناك تجارة دولية قبل أن تقوم المصارف التجارية بتقديم هذه الخدمة. في الواقع يوجد طرائق أخرى عدة يمكن الاعتماد عليها في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير، ولكن المشكلات الناجمة عن استخدام هذه الطرائق دفعت المصارف إلى تطوير خدمة الاعتمادات المستندية. والسؤال الآن ما أهم تلك الطرائق الأخرى المستخدمة في تمويل عمليات التجارة الدولية؟ وما أهم مشكلاتها؟

1. الطرائق الأخرى المستخدمة في تمويل عمليات التجارة الدولية ومشكلاتها

تتعدد الطرائق المستخدمة في تمويل عمليات التجارة الدولية، ولكل من هذه الطرائق مشكلاتها الخاصة بها، نذكر فيما يلي أهم هذه الطرائق وأهم المشكلات الخاصة بكل طريقة¹:

- a. تحويل المستورد المحلي قيمة البضاعة للمصدر الأجنبي عند طلبها
 - يمكن للمستورد المحلي أن يقوم باستيراد البضاعة من الخارج من خلال تحويله قيمة البضاعة إلى المصدر الأجنبي عند طلبها، ولكن هذه الطريقة يتولد عنها المشكلات الآتية:
 - تجميد المستورد المحلي ثمن البضاعة لفترة زمنية تمتد من تاريخ إرساله قيمة البضاعة حتى استلام البضاعة وبيعها، وهذا سيعطي المصدر الأجنبي فرصة استثمار قيمة البضاعة قبل شحنها للمستورد المحلي.
 - احتمال ارتفاع ثمن البضاعة المراد استيرادها بعد أن يكون المستورد المحلي قد أرسل قيمتها إلى المصدر الأجنبي، وهنا قد يتأخر المصدر الأجنبي بشحن البضاعة إلى المستورد المحلي ريثما يقوم هذا الأخير بتحويلات تغطي ارتفاع ثمن البضاعة، وخلال هذه الفترة ستكون قيمة البضاعة بمثابة رأس مال معطل بالنسبة للمستورد المحلي، في حين يمكن للمصدر الأجنبي استثمارها والحصول على عائد استثماري منها.
 - عندما يستلم المستورد المحلي البضاعة قد يجدها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها كلياً أو جزئياً، وفي هذه الحالة لن يستطيع استرجاع قيمة البضاعة التي سبق له أن قام بتحويلها إلى المصدر الأجنبي إلا من خلال دعاوى قضائية في بلد المصدر، وهذا قد يكون مكلفاً جداً بالنسبة للمستورد المحلي.
- b. شحن المصدر الأجنبي البضاعة إلى بلد المستورد وطلب تسديد قيمتها عند الاستلام
 - تعد هذه الطريقة معاكسة للطريقة السابقة، إذ يمكن أن يبادر المصدر الأجنبي إلى شحن البضاعة المتفق عليها إلى المستورد قبل استلام قيمتها. هذه الطريقة تقود إلى مجموعة من المشكلات أهمها:
 - تجميد المصدر الأجنبي أمواله المتمثلة بقيمة البضاعة لفترة زمنية تمتد من تاريخ شحن البضاعة حتى استلام قيمتها.
 - احتمال انخفاض أسعار البضاعة قبل استلامها من قبل المستورد المحلي، وفي هذه الحالة قد يمتنع هذا الأخير عن استلامها بالسعر المتفق عليه وإنما قد يطلب دفع قيمتها بالسعر الجديد، وبالتالي قد يجد المصدر الأجنبي نفسه مضطراً لبيعها بأسعار منخفضة تجنباً لمزيد من التكاليف التي قد يتحملها المصدر الأجنبي مثل: تكاليف التخزين، تكاليف التأمين، تكاليف إعادة شحنها إلى بلده أو إلى بلد آخر... الخ

¹ صلاح الدين حسن السيسى، 2004، قضايا مصرفية معاصرة: الائتمان المصرفي، الضمانات المصرفية، الاعتمادات المستندية، دار الفكر العربي، القاهرة.

c. قيام المصدر الأجنبي بسحب كمبيالة على المستورد المحلي تستحق فور استلام مستندات الشحن أو بعد فترة معينة من الزمن متفق عليها

تأتي هذه الطريقة كمحاولة للتخفيف من المشكلات الناجمة عن الطريقة السابقة، حيث لا يستطيع المستورد المحلي حسب هذه الطريقة استلام البضاعة المستوردة إلا بعد دفع قيمة الكمبيالة أو قبولها. ولكن هذه الطريقة تقود بدورها إلى المشكلات الآتية:

- في حال عدم قبول المستورد المحلي الكمبيالة، سيدد المصدر الأجنبي نفسه مضطراً لبيع بضاعته بثمن أقل تلافياً لمشكلات التخزين والتأمين أو إعادة شحنها التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة.
- قد تستحق الكمبيالة بعد فترة زمنية معينة، وقد يتم قبولها من قبل المستورد المحلي واستلام هذا الأخير البضاعة، ولكن قد يكون المستورد المحلي فيما بعد غير قادر على سداد قيمة البضاعة نتيجة تغير مركزه المالي.

ماذا نستنتج مما سبق؟

نستنتج أن لكل من الطرائق التي ذكرناها مشكلاتها الخاصة بها وأن قدرة الطرف الآخر على سداد التزاماته يمثل أهم ما يجب أن يحتاط له كل من المستورد المحلي والمصدر الأجنبي. انطلاقاً من ذلك، طورت المصارف التجارية فكرة الاعتمادات المستندية.

2. تعريف الاعتماد المستندي

تعهد مكتوب صادر من مصرف يسمى (المصدر) بناءً على طلب المشتري (مقدم الطلب) لصالح البائع أو المستفيد، وذلك بدفع مبلغ محدد خلال فترة معينة إلى بائع البضاعة حين تقديم مستندات البضاعة التي يجب أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد.

سمي الاعتماد المستندي بهذا الاسم لأنه يتطلب تقديم مستندات تبين انتقال ملكية البضاعة موضوع المبادلة. ويختلف الاعتماد المستندي عن الاعتماد العادي الذي يتطلب فقط تقديم إيصال باستلام المبلغ أو سحب القيمة.

يشكل الاعتماد المستندي معاملة منفصلة عن عقد البيع أو غيره من العقود التي تكون الأساس للاعتماد، والمصارف غير ملزمة بهذه العقود. كما أن المصارف تسعى لكي يكون خطاب الاعتماد المستندي كاملاً ودقيقاً، وألاً يتضمن تفاصيل كثيرة زائدة عن الحاجة الضرورية تلافياً للالتباس وسوء الفهم.²

يمكن القول بصورة عامة أن الاعتماد المستندي يقوم على النقاط الآتية:

- طلب المستورد المحلي فتح اعتماد لصالح المصدر الأجنبي.

² زياد رمضان، محفوظ جودة، 2006، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان.

- تعهد المصرف مصدر الاعتماد بدفع قيمة البضاعة المستوردة إلى المصدر الأجنبي مباشرة أو إلى مصرف أجنبي في بلد المصدر (المصرف المراسل) مجرد تقديم مستندات البضاعة المستوردة والمطابقة لشروط الاعتماد.
- يتمكن المصدر الأجنبي من استلام قيمة البضاعة بمجرد تقديم مستندات الشحن إلى المصرف المراسل أو لمصرف المستورد والموجود في بلده.
- لا يقوم المصرف مصدر الاعتماد بالإفراج عن البضاعة المستوردة إلا بعد سداد المستورد المحلي لقيمتها.

ماذا نستنتج من ذلك؟

- يحقق الاعتماد المستندي الأمان لكل من المستورد والمصدر..
- يخلق الاعتماد المستندي ائتماناً لكل من المصدر والمستورد، فبالنسبة للمستورد، يغطي جزءاً من قيمة الاعتماد. وبالنسبة للمصدر، فإن الاعتماد يسمح له أن يطلب من مصرفه ائتماناً يمول به صادراته.

3. أطراف الاعتماد المستندي

- **المستورد:** هو الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي الذي يعد عقداً بينه وبين المصرف فاتح الاعتماد. يتضمن الاعتماد جميع النقاط التي يطلبها المستورد من المصدر.
- **المصرف فاتح الاعتماد:** المصرف الذي يقدم إليه المستورد طلب فتح الاعتماد، وفي حال موافقة المصرف على طلب المستورد وموافقة المستورد على شروط المصرف، يتم فتح الاعتماد وإرساله مباشرة إلى المصدر أو إلى المصرف المراسل في بلد المصدر.
- **المصدر:** هو البائع الذي يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد خلال فترة صلاحيته، وفي حال وجود مصرف مراسل فإنه يتم تبليغ المصدر بكتاب من المصرف المراسل الذي يعد بمثابة عقد بين المصرف المراسل والمصدر الأجنبي (المستفيد) وبموجبه يستلم المصدر قيمة البضاعة عند تقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد.
- **المصرف المراسل:** هو المصرف الذي يبلغ المصدر (المستفيد) بالاعتماد الوارد إليه من المصرف المصدر للاعتماد. وفي هذه الحالة لا يترتب عليه أي مسؤوليات، وإنما يلعب فقط دور الوسيط بين المصرف فاتح الاعتماد والمصدر. ولكن قد يضيف المصرف المراسل تعزيزه للاعتماد فيصبح ملتزماً بما التزم به المصرف المصدر للاعتماد، وهنا يسمى بالمصرف المعزز. أي أن المصرف المراسل في هذه الحالة يضمن للمصدر دفع قيمة المستندات عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد، وتسمى هذه العملية بشراء المستندات.

4. أهمية الاعتماد المستندي

لا شك أن أهمية الاعتماد المستندي تتبع من دوره الكبير في تمويل التجارة الدولية، حيث يمكن تصنيف هذه الأهمية في أربع مجموعات:

- **المجموعة الأولى:** بالنسبة للمستورد فاتح الاعتماد
 - يكون المستورد من خلال الاعتماد المستندي واثقاً من مطابقة البضاعة المستوردة للشروط المتفق عليها، خاصة عندما يطلب شهادة معاينة من مؤسسة تمارس أعمال الكشف والتأكد من المواصفات حسب الشروط المتفق عليها في الاعتماد.
 - ثقته من امتلاك مستندات مطابقة للشروط مثل الفواتير المصادق عليها أصولاً وشهادة المنشأ، وهذا يعفيه من غرامات قد تفرضها الدولة عليه في حال مخافة هذه المستندات أو نقصها.
 - لا يضطر لدفع قيمة الاعتماد مسبقاً لفترة زمنية معينة تحددها علاقته بالمصرف بشكل أساسي، وإنما يقوم بذلك عند استلام البضاعة.
 - يضمن عدم دفع المصرف الفاتح للاعتماد لقيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مطابق للشروط الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه³.

- **المجموعة الثانية:** بالنسبة للمصدر الأجنبي
 - التأكد من بيع بضاعته وعدم تكديسها في المستودعات.
 - التحوط من مخاطر انخفاض سعر البضاعة في حال تدهور الأسعار، حيث يضمن حصوله على قيمة البضاعة المتفق عليها عند استلام المستورد لها.
 - الحصول على تسهيلات مصرفية لتجهيز البضاعة مقابل الاعتماد الذي تم فتحه لصالحه.
- **المجموعة الثالثة:** بالنسبة للمصارف

يحصل المصرف من خلال الاعتمادات المستندية على عمولات وتأمينات على البضاعة المستوردة موضوع الاعتماد. تشكل هذه العمولات والتأمينات مورداً تمويلياً يمكن للمصرف استثماره بالإضافة إلى فائدة ذلك فيما يخص سيولة المصرف.

- **المجموعة الرابعة:** بالنسبة للتجارة الدولية
 - تسهل الاعتمادات المستندية التجارة الدولية وتساعد في انتشارها وتطورها، حيث تلعب المصارف دور الوسيط الذي يثق به كل من المصدر الذي يقبض ثمن البضاعة عند شحنها والمستورد الذي لا يدفع ثمن البضاعة إلا عند استلام الوثائق الخاصة بها.

³ كتوش عاشور ، فورين حاج قويدر، 2006، دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية- حالة مؤسسة SNVI، الملتقى الدولي حول دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية - الجزائر.

5. خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرف واحد

يمكن تقسيم خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي بالاعتماد على مصرف واحد إلى أربع مراحل:

- **المرحلة الأولى:** مرحلة العقد التجاري الأصلي

هو العقد المبرم بين المستورد والمصدر، حيث يبين هذا العقد كيفية تسوية ثمن البضاعة وكيفية تقديم المصرف التزاماته للمستفيد من الاعتماد أي للمصدر (الدفع نقداً عند ورود المستندات، قبول كمبيالة). كما يبين الفترة التي يبقى فيها المصرف ملتزماً أمام المستفيد، والمكان الواجب تقديم المستندات فيه، المكان الذي يفي المصرف بالتزاماته...الخ من التفاصيل.

- **المرحلة الثانية:** فتح الاعتماد المستندي

يطلب المستورد من المصرف فتح اعتماد مستندي لصالح المصدر.

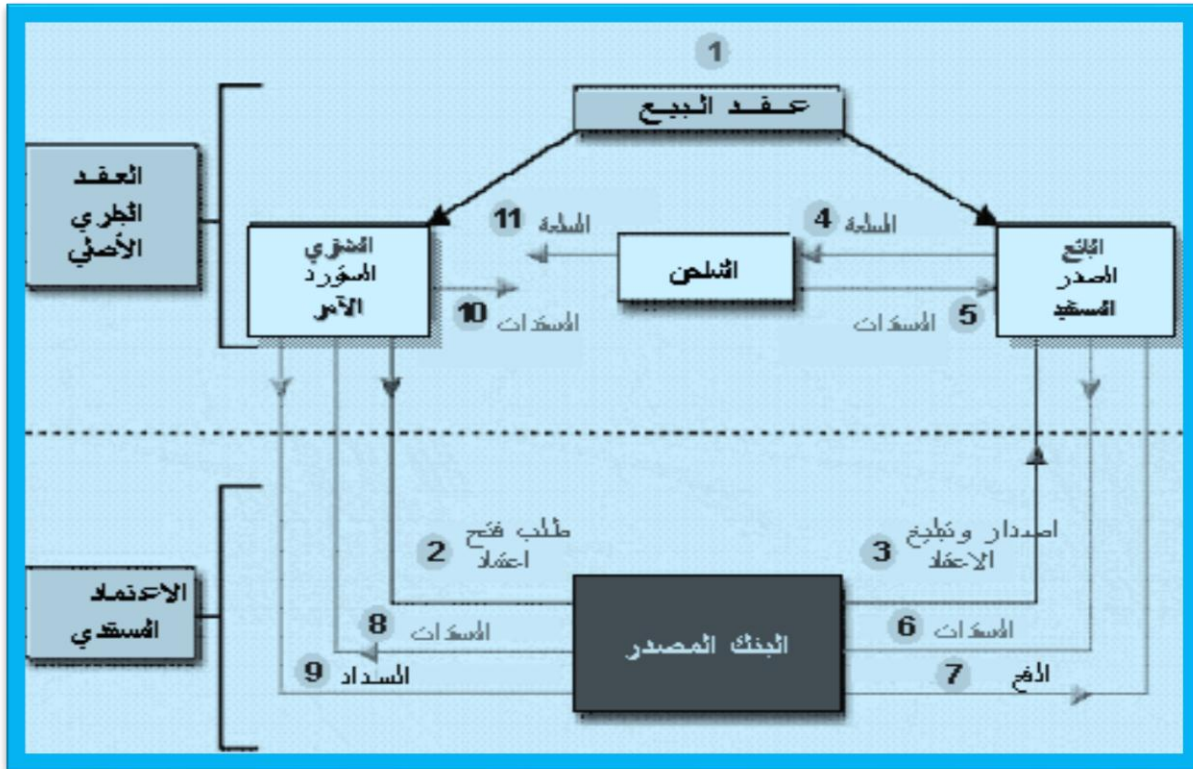
- **المرحلة الثالثة:** تبليغ الاعتماد المستندي

يقوم مصرف المستورد بإصدار الاعتماد ويرسل خطاب الاعتماد إلى المصدر مباشرة متضمناً الإخطار بحقوق والتزامات كل من المصرف المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.

- **المرحلة الرابعة:** تنفيذ الاعتماد المستندي

يقوم المصدر بشحن البضاعة وتقديم المستندات المتعلقة بذلك إلى المصرف ليتولى فحصها وقبولها في حال استيفائها للشروط. ثم يدفع المصرف المبلغ المدون في الخطاب، أو يقبل كمبيالة أو يخصمها، حسبما هو متفق عليه بالاعتماد. ثم ينقل المصرف هذه المستندات إلى المستورد الذي يرده للمصرف ما دفعه هذا الأخير بالإضافة للمصاريف المترتبة على ذلك، ويستطيع المستورد عن طريق هذه المستندات استلام البضاعة.

يمكن تلخيص الخطوات بالشكل الآتي:



الشكل رقم (6-1): خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرف واحد

6. خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرفين

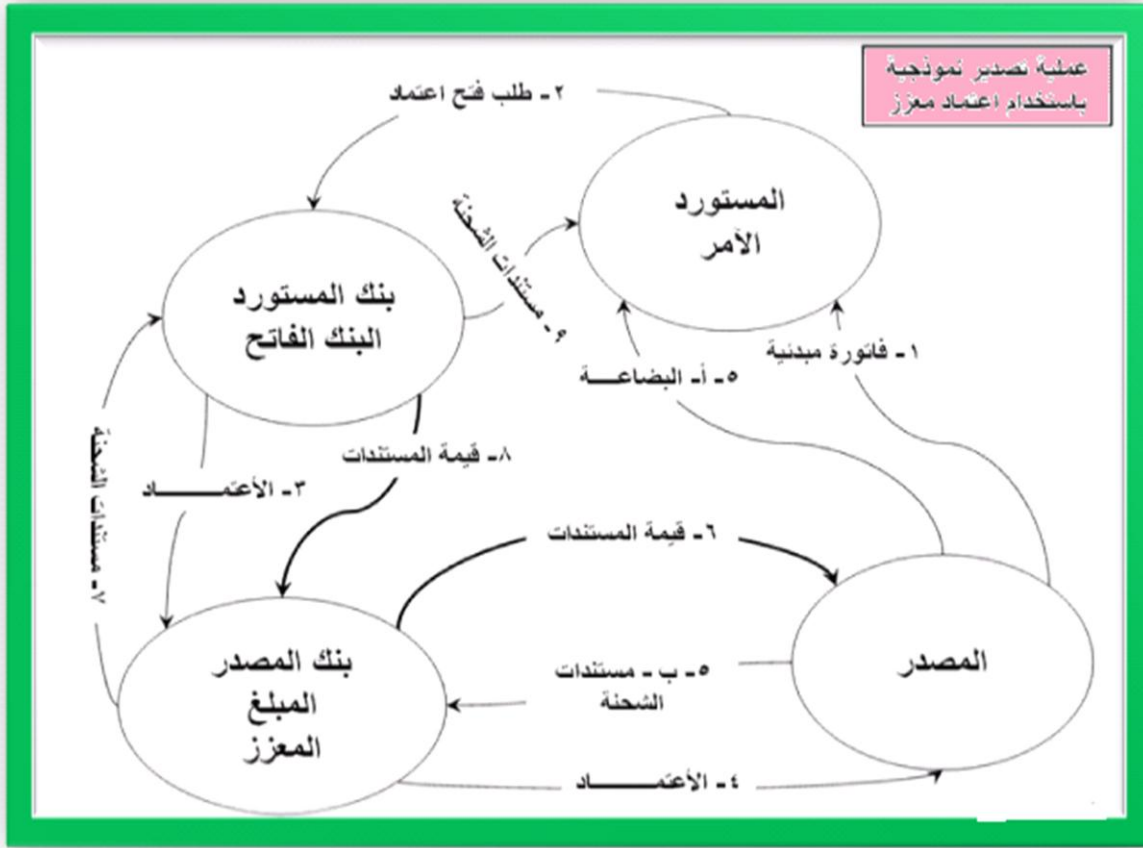
لا يقوم المصرف مصدر الاعتماد غالباً بتبليغه مباشرة إلى المصدر، وإنما يقوم بذلك من خلال مصرف آخر في بلد المصدر يسمى بالمصرف المراسل. يقوم المصرف المراسل بتبليغ الاعتماد إلى المصدر بالشكل الآتي:

- يبلغ المصدر بالاعتماد دون أي التزام منه، ويدفع قيمة البضاعة للمصدر عند تقديمه للمستندات بشكل مطابق لشروط الاعتماد.
- يبلغ المصدر بالاعتماد ويضيف له تعزيزه أي يكفل دفع القيمة للمصدر عند تقديمه للمستندات بشكل مطابق لشروط الاعتماد.

ولكن ما الخطوات العملية للاعتماد المستندي المُنفذ من خلال مصرفين؟

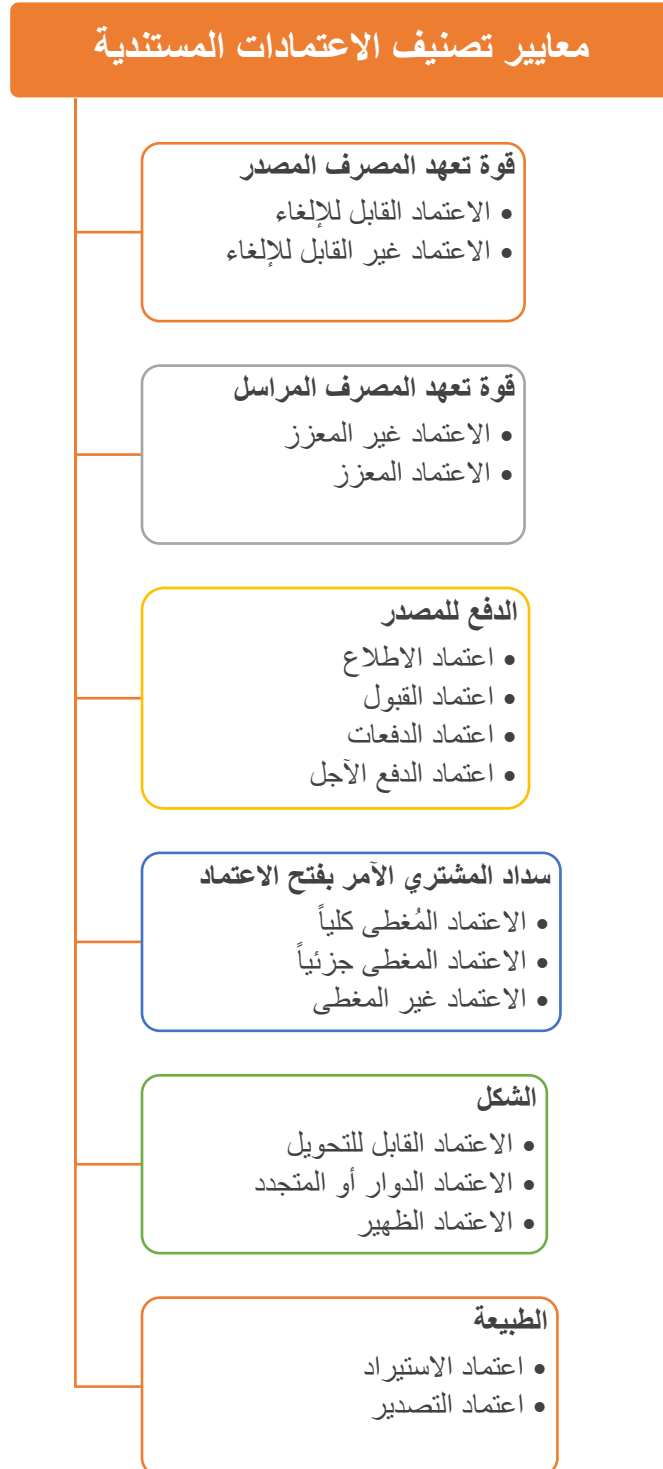
1. يتعاقد المصدر مع المستورد، ويتعهد المستورد بدفع ثمن البضاعة بواسطة اعتماد مستندي.
2. يطلب المستورد من مصرفه أن يفتح اعتماداً مستندياً لصالح المصدر مبيناً الشروط التي اتفق عليها مع المصدر.
3. يدرس المصرف طلب المستورد، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد وإرساله للمصرف المراسل في بلد المصدر.
4. يقوم المصرف المراسل بتبليغ الاعتماد للمصدر، مضيفاً تعزيزه على ذلك أحياناً.
5. يسلم المصدر البضاعة لشركة الشحن التي تسلمه وثائق الشحن.
6. يسلم المصدر المستندات ووثائق الشحن إلى المصرف المراسل الذي يدفع ثمن البضاعة بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.
7. يرسل المصرف المراسل المستندات إلى المصرف مصدر الاعتماد.
8. يسلم المصرف مصدر الاعتماد المستندات إلى المستورد مقابل السداد حسب الاتفاق بينهما.
9. يسلم المستورد المستندات إلى وكيل شركة الشحن في ميناء الوصول الذي يسلمه البضاعة.
10. يقوم كل من المصرف مصدر الاعتماد والمصرف المراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العلاقات بشكل نهائي.

ويمكن هذه الخطوات بالمخطط الآتي:



7. أنواع الاعتمادات المستندية

تتعدد معايير تصنيف الاعتمادات المستندية كما هو مبين في الشكل الآتي:



الشكل رقم (6-2): خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرفين

وفيما يلي شرح هذه الأنواع المختلفة من الاعتمادات المستندية:

- وفقاً لقوة تعهد المصرف المصدر:

a. الاعتماد القابل للإلغاء (Revocable):

هو الاعتماد الذي يمكن تعديله أو إلغائه من قبل المصرف المصدر له دون إشعار مسبق للمستفيد منه، ولكي يكون التعديل أو الإلغاء نافذاً يجب على المصرف مصدر الاعتماد إعلام المصرف المراسل بذلك. وفي حال دفع المصرف المراسل ثمن البضاعة قبل استلامه التعديل أو الإلغاء فإن المصرف مصدر الاعتماد يلتزم بدفع القيمة للمصرف المراسل. أي أن هذا الحق يُلغى بمجرد شحن البضاعة.

b. الاعتماد غير القابل للإلغاء (Irrevocable):

هو اعتماد غير قابل للتعديل أو الإلغاء إلا بالاتفاق والتراضي بين جميع الأطراف المشتركة في الاعتماد المستندي. يعد هذا النوع من أكثر الأنواع انتشاراً.

- وفقاً لقوة تعهد المصرف المراسل:

a. الاعتماد المستندي غير المعزز (Unconfirmed):

يلعب المصرف المراسل في هذا النوع من الاعتمادات دور الوسيط فقط مع عمولة، وتقع مسؤولية السداد على عاتق المصرف مصدر الاعتماد. وبالتالي فإن المصرف المراسل سيتوقف عن الدفع للمصدر حتى ولو كانت المستندات مطابقة للاعتماد وذلك إذا توقف المصرف فاتح الاعتماد عن الدفع.

b. الاعتماد المستندي المعزز (Confirmed):

يكون في هذا النوع من الاعتمادات المصرف المراسل والمصرف مصدر الاعتماد مسؤولين عن سداد قيمة البضاعة للمستفيد. يكون ذلك عادة من شروط المصدر على المستورد ويحصل المصرف المراسل مقابل ذلك على عمولة. لا يحق للمصرف المراسل التراجع عن التزامه اتجاه المصدر حتى ولو توقف المصرف فاتح الاعتماد عن دفع قيمة المستندات.

ملاحظة: لا حاجة لتعزيز المصرف المراسل عندما يكون المصرف مصدر الاعتماد من المصارف الكبيرة والمعروفة. كما أن المصرف المراسل لن يقبل بالتعزيز إلا في حال توفر لديه الثقة بالمصرف مصدر الاعتماد.

• تصنيف الاعتمادات حسب طريقة الدفع للمصدر:

a. اعتماد الاطلاع:

هو الاعتماد الذي تدفع قيمته فوراً إلى المصدر من قبل المصرف بمجرد تقديمه مستندات مطابقة لشروط الاعتماد، فحين وصول المستندات المقدمة من المصدر إلى المصرف فاتح الاعتماد يستحق الاعتماد للدفع بمجرد الاطلاع على المستندات المطابقة لشروط الاعتماد.

b. اعتماد القبول:

يكون الدفع بموجب كمبيالات يسحبها المصدر ويقدمها ضمن مستندات الشحن على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق محدد. تكون هذه الكمبيالات مسحوبة إما على المستورد وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات للمستورد إلا بعد تعهده بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وإما أن تكون مسحوبة على المصرف مصدر الاعتماد الذي يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. وقد تكون الكمبيالة مسحوبة على المستورد ويطلب من المصرف مصدر الاعتماد قبولها والتصديق عليها.

c. اعتماد الدفعات أو قابل للتجزئة (Divisible):

يحق للمصدر الحصول على دفعات من قيمة البضاعة قبل تقديمه لمستندات الشحن على أن تخصم هذه الدفعات من قيمة الفاتورة النهائية. يقوم المصرف المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمصدر مقابل تعهد الأخير بردها في حال عدم شحن البضاعة أو عدم استعمال الاعتماد خلال فترة صلاحيته. يلتزم المصرف مصدر الاعتماد بتعويض المصرف المراسل عما دفعه، وفي حال فشل المصدر برد الدفعات التي استلمها، فإن المستورد يتعهد بدفع ذلك للمصرف مصدر الاعتماد. يستخدم هذا النوع من الاعتمادات في حال التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والعدد أو بتصنيع بضاعة خاصة بالمستورد، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.

d. اعتماد الدفع الآجل:

يحصل المصدر على قيمة البضاعة بعد مرور فترة زمنية متفق عليها اعتباراً من أحد التواريخ المحددة (تاريخ الشحن، تاريخ تقديم المستندات) وذلك بشرط تقديم مستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

- تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الأمر بفتح الاعتماد:

a. الاعتماد المغطى كلياً:

يقوم المستورد طالب الاعتماد بتزويد المصرف بقيمة الاعتماد كاملة، وبالتالي لا يوجد عبء مالي على المصرف. يكون المصرف مسؤولاً أمام المستورد عن الاستخدام الخاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد على الرغم من عدم توافر شروط الاعتماد أو التأخر فيها أو في حالات الأخطاء المهنية التي قد يرتكبها المصرف المراسل.

b. الاعتماد المغطى جزئياً:

يقوم المستورد فاتح الاعتماد بدفع جزء من قيمة الاعتماد. تشمل التغطية الجزئية حالات التزام المستورد بالدفع بمجرد قيام المصرف مصدر الاعتماد بالدفع للمصدر، أو عند وصول المستندات، أو عند وصول البضاعة. وبالتالي فإن المصرف يتحمل مخاطر الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد حيث يأخذ المصرف فائدة على الجزء غير المغطى من الاعتماد.

c. الاعتماد غير المغطى:

يقوم المصرف مصدر الاعتماد بدفع قيمة البضاعة للمصدر عند استلام مستندات الشحن، ثم يتابع تحصيل ذلك من المستورد فاتح الاعتماد حسب الاتفاق من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسددة.

- تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل:

a. الاعتماد القابل للتحويل (Transferable):

يحق للمستفيد بموجب هذا الاعتماد الطلب من المصرف المفوض بالدفع أن يضع الاعتماد كلياً أو جزئياً تحت تصرف مستفيد آخر. يحدث ذلك غالباً عندما يكون المستفيد الأول وسيطاً أو وكيلاً للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة مقابل عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاعتمادات قابلة للتحويل مرة واحدة، أي أنه لا يجوز للمستفيد الثاني أن يحول الاعتماد لصالح مستفيد ثالث⁴.

b. الاعتماد الدوار أو المتجدد (Revolving):

هو الاعتماد الذي يُفتح بقيمة معينة ولمدة محددة، إلا أن قيمته تتجدد تلقائياً خلال فترة زمنية معينة إذا ما تم تنفيذه. يمكن للمستفيد (المصدر) تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة في حدود قيمة الاعتماد وخلال فترة صلاحيته وبعدد المرات المحددة في الاعتماد.

c. الاعتماد الظهير (Back to Back):

⁴ خالد أمين العبد الله، اسماعيل ابراهيم الطراد، 2006، إدارة العمليات المصرفية المحلية والدولية، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان.

هو اعتماد مقابل اعتماد آخر. يستخدم هذا الاعتماد عندما يكون المستفيد منه وسيطاً وليس منتجاً للبضاعة (وكيل لمنتج مثلاً). يقوم في هذه الحالة المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمان الاعتماد الأول المُبلّغ له. يستخدم هذا الاعتماد عندما يرفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حال طلب المنتج شروطاً لا تتوافر في الاعتماد الأول.

• تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها:

a. اعتماد التصدير (Import):

هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد الأجنبي لصالح المصدر المحلي من أجل شراء ما يبيعه من سلع محلية.

b. اعتماد الاستيراد (Export):

هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد المحلي لصالح المصدر الأجنبي من أجل شراء سلع أجنبية.

8. المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي

تتعدد المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي، ومن أهم هذه المستندات:

a. وثيقة الشحن: تصدرها شركة الشحن الناقلة للبضاعة، وتتضمن كافة البيانات المتعلقة

بالبضاعة وطريقة شحنها. مثل: ميناء الشحن، ميناء الوصول، نوع البضاعة، عدد الطرود، الوزن القائم، الوزن الصافي، أجرة الشحن، الخ. تعد هذه الوثيقة من أهم المستندات لأنها وثيقة ملكية، حيث يعد حامل المستندات مالاً للبضاعة لأن حيازة المنقول سند الملكية.⁵

b. الفاتورة: يصدرها المصدر لصالح المستورد، إلا إذا ورد في الاعتماد خلاف ذلك. يجب أن

توقع هذه الفاتورة من المصدر وترفق بنص صريح بأن هذه الفاتورة حقيقية وأن مصدر هذه البضاعة هو البلد المتفق عليه في الاعتماد. تتضمن الفاتورة كافة البيانات المتعلقة بالبضاعة، مثل: اسم المصدر وعنوانه، اسم المستورد، كمية البضاعة، مواصفات البضاعة، السعر وإجمالي القيمة، تاريخ التصدير، توقيع المصدر، المصارف الأخرى المطلوب دفعها، الخ.

c. وثيقة التأمين: الوثيقة التي يحصل عليها المصدر من شركة التأمين مقابل التأمين على

البضاعة المشحونة. تتضمن هذه الوثيقة البيانات الآتية:

- اسم طالب الوثيقة لحسابه أو لحساب غيره.
- الأخطار المغطاة بالوثيقة.
- فترة صلاحية التأمين.
- طريقة دفع التعويضات في حال وقوع الخطر المؤمن ضده.

⁵ خالد أمين عبد الله، 2004، العمليات المصرفية - الطرق المحاسبية الحديثة، الطبعة الخامسة، دار وائل للنشر، عمان.

الخ. ■

d. شهادة المنشأ: تصدر هذه الشهادة من غرف التجارة أو الصناعة في بلد المصدر، وتبين منشأ البضاعة المصدرة أو البلد الذي صُنعت فيها، وهذه الوثيقة هامة بالنسبة لإدارة الجمارك ولغايات مقاطعة بعض الكيانات مثل إسرائيل.

9. إجراءات فتح الاعتماد المستندي

يتضمن فتح الاعتماد المستندي الإجراءات الآتية:

- a. الاتصال بين المستورد والمصدر:** يكون هذا الاتصال من خلال اتفاق كتابي بين المصدر والمستورد حول تصدير كمية معينة من البضائع بسعر معين. يحصل المستورد على فاتورة مبدئية تبين ثمن البضائع وأوصافها وموعد استيرادها. تقدم هذه الفاتورة إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة للاستيراد.
- b. طلب العميل فتح اعتماد مستندي:** يتضمن طلب العميل فتح اعتماد مستندي البيانات الآتية:
- ما إذا كان العميل يريد فتح الاعتماد المستندي عند طريق البريد العادي أو بطريقة أخرى.
 - قد يطلب المصدر من المستورد فتح الاعتماد المستندي عن طريق مصرف محدد. في هذه الحالة:

- يطلب المستورد تحديد المصرف في طلب فتح الاعتماد المستندي.
- إذا كان المصرف هو المصرف المراسل للمصرف المحلي، يقوم المصرف المحلي بفتح الاعتماد لديه.
- وإذا لم يكن الأمر كذلك، يُفتح الاعتماد مع المصرف المطلوب عن طريق مراسل المصرف المحلي في أقرب بلد بالنسبة لهذا المصرف المحدد.
- قد لا يطلب المصدر مصرفاً محدداً، يترك عندها المستورد أمر تحديد المصرف للمصرف المحلي الذي يقوم بفتح الاعتماد.
- يجب أن يوضح طلب فتح الاعتماد ما إذا كان الاعتماد معزلاً أم لا، يعود ذلك إلى الاتفاق بين المستورد والمصدر.
- ذكر اسم المستفيد وعنوانه بالتفصيل.
- تحديد نوع الاعتماد المستندي.
- تحديد المستندات التي يتم الدفع مقابلها (تتكون عادةً من شهادة المنشأ وبوالص الشحن).
- تحديد من سيدفع مصارف الشحن المصدر أم المستورد.
- تحديد مبلغ التأمين على البضاعة.
- تحديد البضاعة المطلوبة.
- تحديد ميناء الشحن، موعده، ميناء وصول البضاعة وموعدها.
- تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد بالنسبة لتقديم المستندات.

c. مراجعة طلب فتح الاعتماد المستندي من قبل موظف مختص، والتأكد من مطابقته للتعليمات المصرفية ومن إرفاقه بالمستندات الآتية:

- الموافقة على الاستيراد.
- فاتورة مبدئية من المصدر.
- استمارة مصرفية تعبر عن طلب تحويل عملة أجنبية سداداً لقيمة بضائع مستوردة.
- d.** يتولى بعد ذلك قسم الاعتمادات المستندية إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، كما يلي:
- مراجعة طلب فتح الاعتماد والتحقق من استيفائه إجراءات فتح الاعتماد المستندي والشروط المحددة.
- بعد التحقق من الطلب يعطى رقم ويقيم في دفتر ويخصص له ملف خاص يحمل رقم الاعتماد واسم العميل.
- يُعرض بعد ذلك الملف على قسم مراقبة النقد لفحصه من وجهة نظر وزارة المالية ورقابة النقد الأجنبي.
- يرسل بعد ذلك طلب فتح الاعتماد إلى قسم مراكز العملاء للتحقق من كفاية رصيد حساب العميل لخصم قيمة الغطاء النقدي عليه.
- ثم يُعرض طلب فتح الاعتماد على مدير المصرف الذي يقرر فتح الاعتماد من عدمه.
- يعاد بعد ذلك طلب فتح الاعتماد إلى قسم الاعتمادات ليتم إعداد خطاب فتح الاعتماد المستندي والذي سيرسل إلى المصرف المراسل، ثم شراء العملة الأجنبية أو إجراء عقد آجل مع المصرف المركزي.
- يقوم بعد ذلك المصدر بتقديم المستندات إلى المصرف المراسل ويحصل على قيمة البضاعة أو الكمبيالة بعد قبولها، ثم يرسل المصرف المراسل المستندات إلى مصرف المستورد.
- بعد استلام المستندات، يقوم المصرف المحلي بإخطار المستورد بذلك ليتمكن من الحصول على البضاعة في أقرب وقت ممكن.
- يقوم الموظف المختص في قسم الاعتمادات بإعداد إيصال يتضمن اسم المستورد ورقم الاعتماد والمبلغ المستخدم من الاعتماد.
- يوقع المستورد على الإيصال ثم يتم قيد القيمة المستخدمة من الاعتماد على حساب المستورد بالإضافة للمصاريف والعمولات.
- يتم بعد ذلك إعداد استمارة مصرفية خاصة بتحويل عملة أجنبية إلى الخارج.

كيف يتم إصدار الاعتماد المستندي؟

- بواسطة التلكس: يصدر الاعتماد بالتلکس متضمناً جميع الشروط والمعلومات والمستندات المطلوبة، ويجب أن يحمل التلكس رقماً سرياً لتصبح رسالة التلكس موثقة وتؤكد التزام المصرف مصدر الاعتماد. تتم الأرقام السرية للتلکسات بموجب اتفاقيات متبادلة مسبقاً. ولكن التلكس أصبح نادر الاستخدام...
- بواسطة SWIFT: هي الطريقة الأكثر شيوعاً بسبب كفاءتها، وسرعتها وانخفاض التكلفة، إضافة للسرية والأمان. تستخدم الرسالة Message Type 700 لإصدار الاعتماد، وهي عبارة عن مجموعة من الحقول يتم تعبئتها لتتضمن جميع الشروط والمعلومات المطلوبة من قبل طالب فتح الاعتماد.

10. العمولات التي تتضمنها الاعتمادات المستندية

تتضمن الاعتمادات المستندية أنواع مختلفة من العمولات، نذكر أهمها:

- عمولة تبليغ (Advising Commission): هي العمولة التي يتقاضاها المصرف المراسل مقابل تبليغ الاعتماد إلى المصدر.
- عمولة الدفع (Payment Commission): هي العمولة التي يطلبها المصرف المراسل عند دفع قيمة المستندات إلى المصدر.
- عمولة تعزيز (Confirmation Commission): هي العمولة التي يتقاضاها المصرف المراسل عندما يطلب منه مصرف العميل المستورد تعزيز الاعتماد.
- عمولة تعديل (Amendment Commission): هي العمولة التي يتقاضاها المصرف المراسل مقابل إجراء أي تعديل على محتويات الاعتماد بناء على طلب المصرف فاتح الاعتماد.
- عمولة تغطية (Reimbursement Commission): هي العمولة التي يتقاضاها المصرف المغطي عند تغطية قيمة مستندات الاعتماد بناء على طلب المصرف فاتح الاعتماد، ويتم ذلك في حال وجود حساب للمصرف المحلي مع المصرف المبلغ.
- عمولة قبول (Acceptance Commission): هي العمولة التي يطلبها المصرف المعزز عند قبول سحب زمني بقيمة المستندات للدفع في وقت لاحق.

11. وظائف قسم الاعتمادات المستندية في المصارف

تتمثل وظائف قسم الاعتمادات المستندية في المصارف بالتالي:

- فتح الاعتمادات المستندية (اعتمادات صادرات - استيراد) وتعديلها وتسديدها وزيادتها وإلغاؤها واستلام المستندات الخاصة بها وتدقيقها.
- استلام مستندات الاعتمادات وتدقيقها وتبليغها ومتابعتها.
- إشعار العملاء في الداخل والمراسلين في الخارج بوصول المستندات، ومتابعة العملاء لسداد المستحق عليهم بموجب هذه السندات.
- فتح الملفات الخاصة بالاعتمادات، وتنظيم الإشعارات والكشوفات ومسك السجلات وإجراء القيود والمطابقات الخاصة بالاعتمادات.

أسئلة الفصل السادس:

True/False صح / خطأ

خطأ	صح	السؤال	
	✓	تشكل الاعتمادات المستندية التزامات عرضية على المصرف تظهر في حساباته النظامية	1
	✓	سمي الاعتماد المستندي بهذا الاسم لأنه يتطلب تقديم مستندات تبين انتقال ملكية البضاعة موضوع المبادلة	2
✓		لم تكن هناك تجارة دولية قبل أن تقوم المصارف التجارية بتقديم خدمة الاعتمادات المستندية	3
	✓	يشكل الاعتماد المستندي معاملة منفصلة عن عقد البيع أو غيره من العقود	4
	✓	يخلق الاعتماد المستندي انتماءً لكل من المصدر والمستورد	5
✓		اعتماد التصدير هو الاعتماد الذي يفتحه المصدر المحلي لصالح المستورد الأجنبي	6
	✓	لن يقبل المصرف المراسل بالتعزيز إلا في حال توفر لديه الثقة بالمصرف مصدر الاعتماد	7
✓		اعتماد الاستيراد هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد الأجنبي لصالح المصدر المحلي	8
	✓	الاعتماد الظهير هو اعتماد مقابل اعتماد آخر	9
✓		تعد هذه وثيقة الشحن من أهم المستندات لأنها صادرة عن شركة الشحن	10
✓		تصدر شهادة المنشأ من غرف التجارة أو الصناعة في بلد المستورد	11
	✓	حامل المستندات مالكا للبضاعة لأن حيازة المنقول سند الملكية	12
	✓	قد يطلب المصدر من المستورد فتح الاعتماد المستندي عن طريق مصرف محدد	13
✓		لا يزال التلكس شائع الاستخدام في الاعتمادات المستندية	14
	✓	يجب أن يوضح طلب فتح الاعتماد ما إذا كان الاعتماد معززاً أم لا	15
	✓	يعد نظام SWIFT الأكثر استخداماً في الاعتمادات المستندية	16
✓		عمولة التبليغ هي العمولة التي يتقاضاها المصرف المصدر للاعتماد	17
	✓	عمولة الدفع هي العمولة التي يطلبها المصرف المراسل عند دفع قيمة المستندات إلى المصدر.	18
	✓	عمولة التعديل هي من العمولات التي تتضمنها الاعتمادات المستندية	19
✓		عمولة القبول هي العمولة التي يطلبها المصرف المصدر للاعتماد عند قبول سحب زمني بقيمة المستندات للدفع في وقت لاحق.	20

أسئلة خيارات متعددة Multiple Choices

- (1) سمي الاعتماد المستندي بهذا الاسم لأنه يتطلب:
- (أ) الاعتماد على ثلاثة مصارف وشركة تأمين
- (ب) تقديم مستندات تبين انتقال ملكية البضاعة موضوع المبادلة
- (ج) الاعتماد على مصرفين وشركة تأمين
- (د) لا شيء مما سبق ذكره
- (2) تعني عملية شراء المستندات:
- (أ) شراء أوراق مالية
- (ب) ضمان المصرف المراسل للمصدر دفع قيمة المستندات عند تقديمها له
- (ج) التأمين على وثائق الشحن لدي إحدى شركات التأمين
- (د) لا شيء مما سبق ذكره
- (3) عدد أطراف الاعتماد المستندي:
- (أ) 3
- (ب) 4
- (ج) 5
- (د) 4
- (4) يمكن تصنيف أهمية الاعتماد المستندي في:
- (أ) ثلاث مجموعات
- (ب) خمس مجموعات
- (ج) مجموعتين
- (د) أربع مراحل
- (5) يمكن تقسيم خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي بالاعتماد على مصرف واحد إلى:
- (أ) أربع مراحل
- (ب) ثلاث مراحل
- (ج) خمس مراحل
- (د) مرحلتين

6) من أنواع الاعتمادات المستندية وفقاً لقوة تعهد المصرف المصدر:

- أ) الاعتماد القابل للإلغاء
- ب) الاعتماد الصادر
- ج) الاعتماد الوارد
- د) كل ما سبق ذكره

7) من أنواع الاعتمادات المستندية وفقاً لقوة تعهد المصرف المراسل:

- أ) الاعتماد القابل للإلغاء
- ب) الاعتماد الصادر
- ج) الاعتماد الوارد
- د) لا شيء مما سبق ذكره

8) من أنواع الاعتمادات المستندية وفقاً لقوة تعهد المصرف المراسل:

- أ) الاعتماد القابل للإلغاء
- ب) الاعتماد الصادر
- ج) الاعتماد الوارد
- د) لا شيء مما سبق ذكره

9) من أنواع الاعتمادات المستندية حسب طريقة سداد المشتري الأمر بفتح الاعتماد:

- أ) الاعتماد المغطى كلياً
- ب) الاعتماد المغطى جزئياً
- ج) الاعتماد غير المغطى
- د) كل ما سبق ذكره

10) يستخدم الاعتماد الظهير عندما يكون المستفيد منه:

- أ) وسيطاً
- ب) منتجاً للبضاعة
- ج) وسيطاً ومنتجاً
- د) شركة كبيرة

أسئلة ١ قضايا للمناقشة

- ما أهم الطرائق الأخرى المستخدمة في تمويل عمليات التجارة الدولية؟ وما أهم مشكلاتها؟
- ما تعريف الاعتماد المستندي؟
- ما أهم النقاط التي يقوم عليها الاعتماد المستندي؟
- ما هي أطراف الاعتماد المستندي؟
- ما أهمية الاعتماد المستندي؟
- قارن بين خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من مصرف واحد وخطواته من خلال مصرفين.
- ما معايير تصنيف الاعتمادات المستندية؟
- ما أنواع الاعتمادات المستندية تبعا لقوة تعهد المصرف المصدر؟
- ما أنواع الاعتمادات المستندية تبعا لقوة تعهد المصرف المراسل؟
- ما أنواع الاعتمادات المستندية حسب طريقة الدفع للمصدر؟
- ما أنواع الاعتمادات المستندية حسب الشكل؟
- ما أهم المستندات المتعلقة بالاعتماد المستندي؟
- ما أهم الإجراءات اللازمة لفتح الاعتماد المستندي؟
- تتضمن الاعتمادات المستندية أنواع مختلفة من العمولات، اشرحها باختصار.
- ما أهم وظائف قسم الاعتمادات المستندية في المصرف؟

الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
ب	1
ب	2
د	3
د	4
أ	5
أ	6
د	7
د	8
د	9
أ	10